

LIC. JAIME ARTURO CASAS MADERO

NOTARIO PÚBLICO NUM. 42

AV. PREPARATORIA No. 123 FRACC. PROGRESO

TELÉFONO (492) 99 8 08 60

ZACATECAS, ZAC.



----- ESCRITURA NÚMERO 1067 -----

----- VOLUMEN 31 -----

En la Ciudad de Zacatecas, Zacatecas, a los trece días del mes de marzo del año dos mil nueve, Yo, Licenciado **JAIME ARTURO CASAS MADERO**, Notario Público número Cuarenta y dos del Estado, en ejercicio en esta Ciudad, -----



ZACATECAS

----- HAGO CONSTAR -----

El ACTA CONSTITUTIVA de la Empresa Mercantil denominada **VEKMAK, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE**, que otorgan los señores **MANUEL GARZA VERASTEGUI, RITA DEL CONSUELO INGUANZO VARELA, MANUEL ANTONIO GARZA INGUANZO y MARIA ALMENDRA GARZA INGUANZO**; quienes al efecto tramitaron y obtuvieron el Permiso de la Secretaría de Relaciones Exteriores, mismo que exhiben y agrego al apéndice de este Volumen; el cual se transcribe literalmente:-----

"DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS.- DIRECCIÓN DE PERMISOS ARTICULO 27 CONSTITUCIONAL.- DELEGACION DE LA S.R.E.- PERMISO 3201427.- EXPEDIENTE 20083201130.- Folio 081124328001.- De conformidad con lo dispuesto por los artículos 27, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 28, fracción V de Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, 15 de la Ley de Inversión Extranjera y 13, 14 y 18 del Reglamento de la Ley de Inversión Extranjera y del Registro Nacional de Inversiones Extranjeras, y en atención a la solicitud presentada por el (la) Sr(a). **MANUEL GARZA VERASTEGUI**, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 39 fracción I inciso a) del Reglamento Interior de la Secretaría de Relaciones Exteriores en vigor, se concede el permiso para constituir una SA DE CV bajo la siguiente denominación:- **VEKMAK**.- Este permiso, quedará condicionado a que en los estatutos de la sociedad que se constituya, se inserte la cláusula de exclusión de extranjeros o el convenio previsto en la fracción I del Artículo 27 Constitucional, de conformidad con lo que establecen los artículos 15 de la Ley de Inversión Extranjera y 14 del Reglamento de la Ley de Inversión Extranjera y del Registro Nacional de Inversiones Extranjeras. Cabe señalar que el presente permiso se otorga sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 91 de la Ley de la Propiedad Industrial.- Este permiso quedará sin efectos si dentro de los noventa días hábiles siguientes a la fecha de otorgamiento del mismo, los interesados no acuden a otorgar ante fedatario público el instrumento correspondiente a la Constitución de que se trata, de conformidad con lo establecido por el artículo 17 del Reglamento de la Ley de

COTEJADO

Inversión Extranjera y del Registro Nacional de Inversiones Extranjeras.- Asimismo, el interesado deberá dar aviso del uso de la denominación que se autoriza mediante el presente permiso a la Secretaría de Relaciones Exteriores dentro de los seis meses siguientes a la expedición del mismo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 18 del Reglamento de la Ley de inversión Extranjera y del Registro Nacional de Inversiones Extranjeras.- Zacatecas, Zac. a 24 de noviembre de 2008.- EL DELEGADO.- LIC. SALVADOR ESCOBEDO LOPEZ.- Una firma ilegible.- Un sello con el Escudo Nacional que dice: SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES.- DELEGACION.- ZACATECAS, ZAC."-----

Expuesto lo anterior se otorga los siguientes:-----

#### ----- ESTATUTOS -----

**PRIMERO.-** La denominación de la Sociedad será **VEKMAK**, seguida de las palabras **SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE** o de su abreviatura **S.A. DE C.V.**-----

**SEGUNDO.-** La Sociedad tendrá su domicilio en la Ciudad de Guadalupe, Zacatecas, sin perjuicio de la facultad que tiene para establecer agencias, sucursales y oficinas en cualquier lugar de la República Mexicana o del extranjero sin que por ello se entienda cambiado el domicilio social.-----

**TERCERO.-** La duración de la Sociedad será de **NOVENTA Y NUEVE AÑOS**, contados a partir de la fecha de firma de esta Escritura. Este plazo será prorrogable a juicio de la Asamblea General de Accionistas, quien deberá tomar el acuerdo con cuando menos tres meses de anticipación a la fecha en que venza dicho término.-----

**CUARTO.-** La Sociedad tendrá por objeto:-----

1.- La comercialización de toda clase de bienes muebles e inmuebles; la construcción y explotación de cualquier tipo de condominios; la urbanización de terrenos, fraccionamientos y lotificaciones; el arrendamiento, la producción y explotación de toda clase de construcción, productos elaborados, materiales que se utilicen para la construcción de toda clase de edificaciones, así como sus instalaciones, acondicionamientos, decoración y restauración; la adquisición y arrendamiento de toda clase de equipamiento, maquinaria y herramientas que se utilicen en la construcción de toda clase de edificaciones, fraccionamientos, obras de planificación y de urbanización.-----

2.- La prestación de toda clase de servicios técnicos, consultivos y de asesoría; planificación, edificación, restauración, fraccionamientos, elaboración de proyectos de factibilidad, arquitectónicos, estructurales, de cimentación, de hidrología, de topografía; elaboración de presupuestos; ya

LIC. JAIME ARTURO CASAS MADERO

3

NOTARIO PÚBLICO NUM. 42

AV. PREPARATORIA No. 123 FRACC. PROGRESO  
TELÉFONO (492) 99 8 08 60  
ZACATECAS, ZAC.



COTEJADO

sea en obra privada o pública, por licitaciones o mediante la celebración de contratos por administración de obra o de obra a precio alzado.-----

3.- La realización de estudios de impacto ambiental; análisis y muestras de suelo; desarrollo regional y unidades de riego; así como llevar a cabo estudios hidrológicos y meteorológicos.-----

4.- La compra-venta, arrendamiento, permuta, acarreo, venta a comisión, promoción, intermediación, importación, exportación y en general la comercialización de toda clase de bienes muebles e inmuebles, equipamiento, maquinaria, herramienta, y todo tipo de materiales que se utilicen en la construcción y sus instalaciones, acondicionamientos, decoración y restauración, y aquellos que sean necesarios para el cumplimiento de su objeto social.-----

5.- La remodelación, mantenimiento, acondicionamiento, decoración y restauración, de edificios públicos o privados, casas habitación y, en general, de todo tipo de inmuebles.-----

6.- La construcción, administración, mantenimiento y explotación de edificios o conjuntos inmobiliarios con cualquier uso o finalidad ya sea turística, residencial, comercial, de entretenimiento o de cualquier otro tipo.-----

7.- La construcción, administración, mantenimiento y explotación de fideicomisos, régimen de propiedad inmueble en condominio, y de tiempo compartido turístico.-----

8.- La compra, venta y renta de maquinaria y herramientas usadas, así como de vehículos y flotillas de transporte.-----

9.- La obtención, otorgamiento, registro, explotación, cesión o traspaso, por cualquier título, de modelos industriales, derechos de autor, concesiones, patentes de invención, patentes de marcas, nombres y avisos comerciales.--

10.- La prestación y contratación de servicios técnicos, consultivos y de asesoría, así como la celebración de los contratos y convenios que sean necesarios para la realización de estos fines.-----

11.- La compra, venta, arrendamiento, subarrendamiento, y en general la comercialización en cualquier forma permitida por la ley, de todo tipo de bienes raíces.-----

12.- La adquisición, posesión, arrendamiento, subrogación, cesión, traspaso, administración y venta de cualquier clase de concesiones, licencias, autorizaciones, convenios, usufructos, franquicias y derechos de toda clase y naturaleza, y la suscripción y firma de los contratos o convenios que sea necesario para este objeto.-----



13.- La gestión, contratación, captación y administración de recursos económicos o financieros, necesarios para el desarrollo y capacitación de la Sociedad, con la consecuente obtención de financiamientos, préstamos o créditos, ante personas físicas o morales o cualquier tipo de instituciones de crédito; otorgamiento de garantías, y la suscripción de los contratos en que éstos sean formalizados.-

14.- La importación y exportación de maquinaria, equipo, o cualquier otro material requerido para el desarrollo pleno del objeto social.-

15.- La contratación del personal necesario para la realización de los fines sociales y delegar en una o varias personas el cumplimiento de mandatos, comisiones, distribuciones, consignaciones, servicios y demás actividades necesarias para el funcionamiento de la Sociedad.-

16.- Actuar como representante, agente, factor o comisionista de empresas y personas, nacionales o extranjeras; emitir, suscribir, aceptar, endosar, avalar y en cualquier forma negociar con títulos de crédito o valores mobiliarios; obligarse solidariamente con terceros y garantizar toda clase de obligaciones de los mismos y las propias, mediante aval, fianza, prenda, hipoteca, fideicomiso, o por cualquier otro medio legal; sin que por ello se ubique en los supuestos que señalan los artículos relativos de la Ley del Mercado de Valores y de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas.-

17.- La celebración de todos los actos, contratos y convenios que sean suficientes o necesarios para cumplir con la realización de sus fines.-

**QUINTO.-** El capital social será variable. El mínimo fijo es la cantidad de **CIEN MIL PESOS CEROS CENTAVOS**, Moneda Nacional, y el máximo ilimitado.-

**SEXTO.-** Las acciones que representen el capital social serán nominativas; confieren a sus tenedores iguales derechos; y los certificados provisionales o títulos definitivos que las amparen serán firmados por el Presidente y por el Tesorero del Consejo de Administración o por el Administrador Único en su caso; deberán contener las prescripciones indicadas en el artículo Ciento veinticinco de la Ley General de Sociedades Mercantiles y además, el convenio que aquí consignan los otorgantes de que: "Ninguna persona extranjera, física o moral, podrá tener participación social alguna en la Sociedad. Si por algún motivo, alguna de las personas mencionadas anteriormente, por cualquier evento, llegare a adquirir una participación social, contraviniendo así lo establecido en el párrafo que antecede, se conviene desde ahora en que dicha adquisición será nula y por lo tanto cancelada y sin ningún valor la participación social de que se trate,



teniéndose por reducido el Capital Social en una cantidad igual al valor de la participación cancelada".-----

**SÉPTIMO.-** El aumento o la disminución del capital social se sujetará a las siguientes condiciones:-----

I.- El capital de la Sociedad en ningún caso podrá ser inferior al mínimo autorizado de CIEN MIL PESOS CEROS CENTAVOS, Moneda Nacional.---

II.- El aumento o la disminución del capital, será siempre de CIEN PESOS, Moneda Nacional, o sus múltiplos.-----

III.- Los accionistas tendrán derecho a suscribir el aumento del capital que en cada caso se decreta, en proporción al número de acciones que posean.---

IV.- Para todo aumento y disminución bastará que así lo acuerde la Asamblea General de Accionistas y se inscriba en el Libro de Registro que para el caso llevará la Sociedad.-----

V.- El capital de la Sociedad siempre estará representado por acciones nominativas con valor de CIEN PESOS Moneda Nacional, cada una.-----

VI.- El importe de las acciones que representen los aumentos de capital, deberá pagarse por los suscriptores del mismo en los términos y condiciones que en cada caso establezca la Asamblea de Accionistas que corresponda.--

**OCTAVO.-** La Sociedad será regida y administrada por un Consejo de Administración o por un Administrador Único, según lo acuerde la Asamblea General de Accionistas.-----

**NOVENO.-** El Administrador Único o los miembros del Consejo de Administración serán electos en Asamblea General de Accionistas, durarán en su cargo un año y actuarán válidamente hasta que su sucesor o sucesores hayan tomado posesión de su puesto; podrán ser reelectos una o más veces y recibirán la retribución que designe la Asamblea General de Accionistas.---

**DÉCIMO.-** El Consejo de Administración se reunirá mediante citación escrita o verbal de uno de sus miembros, cada vez que sea necesario; y para que sus decisiones sean válidas será indispensable la asistencia de la mitad de sus miembros cuando menos, y que sus decisiones sean tomadas por mayoría de votos de los presentes. En caso de empate el Presidente decidirá con voto de calidad.-----

**DÉCIMO PRIMERO.-** Cuando la Sociedad sea administrada por un Consejo de Administración, la minoría de accionistas que representen cuando menos el veinticinco por ciento del capital social, tendrán derecho a nombrar un Consejero como mínimo.-----

**DÉCIMO SEGUNDO.-** El Administrador Único o el Consejo de Administración en su caso, tendrá las más amplias facultades para representar a la

COTEJADO

Sociedad, tanto en juicio como fuera de él y en todo aquello que se refiera a la administración y dirección de los negocios sociales, con el ejercicio de cuantas atribuciones le correspondan por Ministerio de Ley y por los presentes Estatutos.-----

En consecuencia, podrán decidir, celebrar y ejecutar todos los actos, contratos y operaciones que estimen convenientes o necesarios para la buena marcha, fomento y desarrollo de la Sociedad, y gozarán de todas las facultades de un apoderado general para pleitos y cobranzas, para actos de administración y para ejercer actos de dominio, y aun las especiales que requieran cláusula especial, en los términos de los tres primeros párrafos del artículo Mil novecientos treinta y nueve del Código Civil del Estado de Zacatecas, sin limitación alguna, incluyendo en dichas facultades, en forma enunciativa y no limitativa, la de interponer y desistirse de cualquier juicio, recurso e inclusive del amparo, presentar denuncias y querellas criminales, constituirse en coadyuvante del Ministerio Público, otorgar el perdón, transigir, comprometer en árbitros, articular y absolver posiciones, recusar, recibir pagos, hacer cesión de bienes, otorgar avales, celebrar y suscribir con cualquier carácter, operaciones y títulos de crédito, en los términos del Artículo Noveno de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, y otorgar poderes generales o especiales, así como revocar unos y otros.-----

El Administrador Único o el Consejo de Administración en su caso, representarán a la Sociedad ante toda clase de personas físicas o morales, así como ante autoridades civiles, judiciales y administrativas, ya sean federales o locales, y muy especialmente ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y Juntas de Conciliación y Arbitraje.-----

**DÉCIMO TERCERO.-** Además, la dirección de los negocios sociales podrá encomendarse a directores, gerentes y apoderados generales o especiales, quienes serán nombrados por el Administrador Único o por el Consejo de Administración, el que les fijará en cada caso sus respectivas atribuciones.- -

**DÉCIMO CUARTO.-** Tanto los administradores de la Sociedad como los directores, gerentes y apoderados, no podrán dar fianza a nombre de la misma, ni comprometerla en asuntos ajenos a la propia Sociedad.-----

**DÉCIMO QUINTO.-** El Consejo de Administración celebrará una sesión anual por lo menos, sin perjuicio de hacerlo cada vez que para ello se convoque.- -

**DÉCIMO SEXTO.-** Los miembros del Consejo de Administración, el Administrador Único, los directores y gerentes, podrán ser socios o personas extrañas a la Sociedad y garantizarán su manejo depositando en la caja de la misma una acción o su importe en efectivo o valores, a satisfacción de la





ZACATECAS

Asamblea General. Estas garantías permanecerán en la caja de la Sociedad hasta que sea aprobada la gestión y cuentas que entreguen respectivamente los miembros del Consejo de Administración, el Administrador Único, los directores o gerentes.-

**DÉCIMO SÉPTIMO.-** Las Asambleas de Accionistas son Extraordinarias y Ordinarias.-

**DÉCIMO OCTAVO.-** Son Asambleas Extraordinarias aquellas que tengan por objeto la emisión de acciones privilegiadas, la emisión de acciones de goce y de bonos, cualquier modificación al Contrato Social, y los demás asuntos a que se refiere el artículo Ciento ochenta y dos de la Ley General de Sociedades Mercantiles.-

**DÉCIMO NOVENO.-** Son Asambleas Ordinarias las que tengan por objeto tratar asuntos que no hayan sido reservados por la cláusula anterior a las Asambleas Extraordinarias.-

**VIGÉSIMO.-** Deberá celebrarse por lo menos una Asamblea Ordinaria de Accionistas durante los cuatro primeros meses de cada ejercicio social, en la que además de los asuntos que se listen en la orden del día, se tratarán los siguientes:-

a).- Discutir, aprobar y modificar en su caso el informe de los administradores a que se refiere el artículo Ciento setenta y dos de la Ley General de Sociedades Mercantiles, tomándose en cuenta el informe del Comisario o de los Comisarios, y tomar las medidas que se juzguen oportunas.-

b).- Destino que ha de darse a las utilidades.-

c).- Designar en su caso al Administrador Único o miembros del Consejo.-

d).- Nombrar al Comisario o Comisarios para el ejercicio social siguiente.-

**VIGÉSIMO PRIMERO.-** Podrán celebrarse todas las Asambleas Ordinarias de Accionistas que sean debidamente convocadas, ya sea que en ellas se trate de los puntos enumerados en la cláusula anterior, o de otros diversos.-

**VIGÉSIMO SEGUNDO.-** Para que haya quórum en una Asamblea Ordinaria de Accionistas convocada por primera vez, se requiere la presencia o representación de accionistas poseedores por lo menos del cincuenta por ciento de las acciones en que se divide el capital social. Si no hubiera quórum se repetirá la convocatoria y entonces la constituirá cualquier número de accionistas que asista.-

**VIGÉSIMO TERCERO.-** Para que haya quórum en una Asamblea Extraordinaria de Accionistas que se reúna con motivo de la primera convocatoria, se requiere la presencia o representación de accionistas poseedores por lo menos del setenta y cinco por ciento de las acciones en

COTEJADO

que se divide el capital. Si no hubiera quórum se repetirá la convocatoria hasta que se reúnan accionistas que representen por lo menos el cincuenta por ciento de las acciones en que se divide el capital social.-----

**VIGÉSIMO CUARTO.-** Las resoluciones de las Asambleas Ordinarias de Accionistas se tomarán por mayoría de votos de los presentes, computándose a razón de un voto por cada acción.-----

**VIGÉSIMO QUINTO.-** Las resoluciones de las Asambleas Extraordinarias de Accionistas se tomarán en todo caso por el voto de accionistas que representen por lo menos el cincuenta por ciento del capital social.-----

**VIGÉSIMO SEXTO.-** Las Asambleas de Accionistas, tanto Ordinarias como Extraordinarias, podrán ser convocadas por el Administrador Único o por el Consejo de Administración, por el Comisario o Comisarios, o por accionistas que representen por lo menos el treinta y tres por ciento del capital social. - -

Las actas que se levanten de las Asambleas serán firmadas por el Presidente y el Secretario que actúen en ellas, así como por el Comisario o Comisarios de la Sociedad.-----

**VIGÉSIMO SÉPTIMO.-** Las convocatorias se publicarán una vez en el Periódico Oficial del Estado o en cualquier diario de los de mayor circulación en el domicilio de la Sociedad, con una anticipación nunca menor de quince días, y en ellas se hará constar el lugar, día y hora de la reunión, así como una lista de los asuntos que han de tratarse, indicando también si se trata de primera, segunda o ulteriores convocatorias.-----

No será necesaria la publicación de la convocatoria cuando en el momento de la votación estén representadas la totalidad de las acciones.-----

**VIGÉSIMO OCTAVO.-** La vigilancia de la Sociedad queda encomendada a un Comisario o Comisarios que serán designados por la Asamblea General de Accionistas y que continuarán en el desempeño de sus funciones hasta que la persona o personas que hayan de sustituirlos sean nombradas y tomen posesión de su puesto.-----

**VIGÉSIMO NOVENO.-** El Comisario garantizará su manejo depositando en la caja de la Sociedad el importe, ya sea efectivo o en valores, que considere suficiente la Asamblea General de Accionistas que haga su nombramiento; garantía que permanecerá en la caja de la Sociedad hasta que sea aprobada la gestión o cuentas que entregue.-----

**TRIGÉSIMO.-** La Sociedad se disolverá:-----

a).- Por la expiración del plazo social.-----

b).- Por la imposibilidad de seguir realizando los objetos principales de la Sociedad.-----



LIC. JAIME ARTURO CASAS MADERO

9

NOTARIO PÚBLICO NUM. 42

AV. PREPARATORIA No. 123 FRACC. PROGRESO

TELÉFONO (492) 99 8 08 60

ZACATECAS, ZAC.



c).- Por determinación de la Asamblea Extraordinaria de Accionistas.-----

d).- Porque el número de accionistas llegue a ser inferior a dos.-----

e).- Por la pérdida de las dos terceras partes del capital social.-----

**TRIGÉSIMO PRIMERO.-** Decretada la disolución de la Sociedad, se pondrá en liquidación y al efecto la Asamblea Ordinaria de Accionistas fijará el número de liquidadores que haya de nombrarse y hará sus designaciones.---

**TRIGÉSIMO SEGUNDO.-** Los liquidadores deberán concluir la liquidación en un año, a menos que la Asamblea de Accionistas señale un plazo diverso.---

**TRIGÉSIMO TERCERO.-** Concluidos los plazos a que se refiere la cláusula anterior, el liquidador o liquidadores cesarán en sus funciones y no podrán ser reelectos a no ser por el voto de accionistas que representen por lo menos el sesenta por ciento del capital social.-----

**TRIGÉSIMO CUARTO.-** Los liquidadores tendrán las facultades que les confiera la Asamblea General de Accionistas que haga sus nombramientos.---

**TRIGÉSIMO QUINTO.-** Las Asambleas de Accionistas serán convocadas durante el periodo de liquidación por el liquidador o liquidadores, por el Comisario o por accionistas que representen por lo menos el treinta y tres por ciento del capital.-----

**TRIGÉSIMO SEXTO.-** Las utilidades que arroje el balance tal como sea aprobado por la Asamblea Ordinaria de Accionistas, se distribuirá de la siguiente manera:-----

I.- Se separará un cinco por ciento para constituir el fondo de reserva legal, hasta que éste alcance una quinta parte del capital social, o para reconstituirlo cuando por cualquier causa disminuyere.-----

II.- Se aplicará la cantidad que la Asamblea determine para formar el fondo de previsión.-----

III.- El remanente que resulte se repartirá entre los accionistas en proporción al número de acciones que posean.-----

**TRIGÉSIMO SÉPTIMO.-** Los accionistas fundadores no se reservan participación especial en las utilidades.-----

**TRIGÉSIMO OCTAVO.-** Las pérdidas, si llegare a haberlas, serán repartidas entre los accionistas en proporción al número de acciones que posean; pero dichos accionistas no tendrán ninguna ulterior responsabilidad por las obligaciones que adquiera la Sociedad.-----

----- **TRANSITORIOS** -----

**PRIMERO.-** Los accionistas SUSCRIBEN Y PAGAN el capital mínimo de la Sociedad en la forma y proporción siguientes:-----

**ACCIONISTAS**

**ACCIONES**

**CAPITAL**



ZACATECAS

COTEJADO

MANUEL GARZA VERASTEGUI

RITA DEL CONSUELO INGUANZO VARELA

MANUEL ANTONIO GARZA INGUANZO

MARIA ALMENDRA GARZA INGUANZO

TOTAL:

Suma que ha ingresado a la Sociedad, según manifiestan los comparecientes bajo protesta de decir verdad y advertidos previamente de las penas en que incurrirán quienes declaren con falsedad.-----

**SEGUNDO.-** Los otorgantes, constituidos en Asamblea General de Accionistas al momento de firmarse esta Escritura, por unanimidad de votos, toman los siguientes acuerdos:-----

I.- Que la Sociedad sea administrada por un **ADMINISTRADOR ÚNICO**, con todas las facultades consignadas en el estatuto décimo segundo de este instrumento, designando para tal efecto a **RITA DEL CONSUELO INGUANZO VARELA**, quien manifiesta expresamente que acepta y protesta desempeñar fielmente el cargo que se le confiere, caucionando su manejo mediante el depósito de una acción de la Sociedad y tomando consecuentemente posesión inmediata de sus cargos.-----

II.- Nombrar como **COMISARIO** para el primer ejercicio social a **ROBERTO SARACHAGA SANCHEZ**.-----

Manifiestan los socios que la persona nombrada Comisario de la Sociedad no se encuentra inhabilitada para ejercer el comercio ni tiene parentesco con ellos en línea recta sin limitación de grado, colateral dentro del cuarto y afin dentro del segundo.-----

III.- Que el domicilio inicial de la sociedad sea el ubicado en Calle SHCP número Uno, Fraccionamiento Parque Industrial, Guadalupe, Zacatecas.----

**TERCERO.-** Los ejercicios sociales se computarán del primero de enero al treinta y uno de diciembre de cada año. Por excepción, el primer ejercicio social comenzará a partir de esta fecha y concluirá el treinta y uno de diciembre del presente año.-----

**CUARTO.-** Los gastos, derechos y honorarios que se originen por el otorgamiento de la presente Escritura, serán cargados a gastos generales de la Sociedad.-----

EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO (27) VEINTISIETE DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, HAGO CONSTAR QUE LOS SOCIOS CONSTITUYENTES ME PRESENTAN SU CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN FISCAL, CON LAS SIGUIENTES CLAVES DE REGISTRO:-----

MANUEL GARZA VERASTEGUI

LIC. JAIME ARTURO CASAS MADERO

NOTARIO PÚBLICO NUM. 42

AV. PREPARATORIA No. 123 FRACC. PROGRESO

TELÉFONO (492) 99 8 08 60

ZACATECAS, ZAC.



RITA DEL CONSUELO INGUANZO VARELA

MANUEL ANTONIO GARZA INGUANZO

MARIA ALMENDRA GARZA INGUANZO

## ----- GENERALES DE LOS OTORGANTES -----

Manifiestan bajo protesta de decir verdad, ser:-----

MANUEL GARZA VERASTEGUI, [REDACTED]

RITA DEL CONSUELO INGUANZO VARELA, [REDACTED]

MANUEL ANTONIO GARZA INGUANZO, [REDACTED]

## ----- CERTIFICACIÓN -----

Yo, el Notario, CERTIFICO: La exactitud de lo asentado en el presente Instrumento; que a mi juicio confiero a los comparecientes capacidad legal en derecho para contratar y obligarse, identificándose con su Pasaporte Mexicano, de los que se agregará fotocopia al apéndice de este Volumen; que lo relacionado e inserto concuerda fielmente con sus originales; que conforme a lo dispuesto por el Artículo Veintisiete del Código Fiscal de la Federación, advertí a los socios constituyentes que en un término máximo de un mes a partir de esta fecha deberán comprobarme que han solicitado la inscripción de la Empresa en el Registro Federal de Contribuyentes, apercibiéndolos que en caso de no cumplir con lo anterior daré aviso de dicha omisión a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el plazo establecido para ello; que con toda claridad di lectura del presente Instrumento a sus otorgantes, después de hacerles saber el derecho que tienen de leerlo por sí mismos, explicándoles su valor y fuerza legal, manifestando que lo entienden fielmente, lo ratifican en todas y cada una de sus partes, y para debida



ZACATECAS

COTEJADO



comprobación lo autorizan con su firma ante Mí.- DOY FE.- MANUEL GARZA VERASTEGUI.- RITA DEL CONSUELO INGUANZO VARELA.- MANUEL ANTONIO GARZA INGUANZO.- MARIA ALMENDRA GARZA INGUANZO.-  
Firmado.- Ante Mí.- Mi Firma.- Mi Sello de Autorizar.- -----

----- **AUTORIZACION PREVENTIVA** -----

Autorizo preventivamente la presente Escritura para efectos de su inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, conforme al Artículo 27 del Código Fiscal de la Federación. Zacatecas, Zacatecas, a veintitrés de marzo de dos mil nueve.- DOY FE.- ---

----- **AUTORIZACION DEFINITIVA** -----

En fecha ocho de mayo de dos mil nueve, en que me fue presentada la Constancia de Inscripción al Registro Federal de Contribuyentes, de la Empresa denominada Vekmak, Sociedad Anónima de Capital Variable, con la Clave VEK090313M56, autorizo definitivamente el presente Instrumento.- DOY FE.- Mi firma.- Mi sello de Autorizar.- -----

----- **INSERTOS** -----

**ARTÍCULO 1939** (Mil novecientos treinta y nueve) del Código Civil vigente en el Estado de Zacatecas:- "En todos los poderes generales para pleitos y cobranzas bastará que se diga que se otorgan con todas las facultades generales y las especiales que requieran cláusulas especiales conforme a la ley para que se entiendan conferidos sin limitación alguna.- En los poderes generales para administrar bienes bastará expresar que se dan con ese carácter para que el apoderado tenga todas las facultades de dueño, tanto en lo relativo a los bienes, como para hacer toda clase de gestiones a fin de defenderlos.- Cuando se quisieren limitar, en los tres casos antes mencionados, las facultades de los apoderados, se consignarán las limitaciones, o los poderes serán especiales.- Los notarios insertarán este artículo en los testimonios de los poderes que expidan".-----

**ARTÍCULO 2554** (Dos mil quinientos cincuenta y cuatro) del Código Civil Federal vigente:- "En todos los poderes generales para pleitos y cobranzas bastará que se diga que se otorgan con todas las facultades generales y especiales que requieran cláusula especial conforme a la ley para que se entiendan conferidos sin limitación alguna.- En los poderes generales para administrar bienes bastará expresar que se dan con ese carácter, para que el apoderado tenga toda clase de facultades administrativas.- En los poderes generales para ejercer actos de dominio, bastará que se den con ese carácter para que el apoderado tenga todas las facultades de dueño, tanto en lo relativo a los bienes, como para hacer toda clase de gestiones a fin de

LIC. JAIME ARTURO CASAS MADERO

NOTARIO PÚBLICO NUM. 42

AV. PREPARATORIA No. 123 FRACC. PROGRESO

TELÉFONO (492) 99 8 08 60

ZACATECAS, ZAC.



defenderlos.- Cuando se quisieren limitar, en los tres casos antes mencionados, las facultades de los apoderados, se consignarán las limitaciones, o los poderes serán especiales.- Los notarios insertarán este artículo en los testimonios de los poderes que otorguen".-----

ES PRIMER TESTIMONIO QUE SE COMPULSA FIELMENTE DE SUS ORIGINALES PARA SER ENTREGADO A LA EMPRESA MERCANTIL DENOMINADA VEKMAK, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, PARA LOS FINES LEGALES A QUE HAYA LUGAR. VA EN SIETE FOJAS ÚTILES DEBIDAMENTE COTEJADAS, SELLADAS Y AUTORIZADAS. EN LA CIUDAD DE ZACATECAS, ZACATECAS, A LOS OCHO DÍAS DEL MES DE MAYO DEL AÑO DOS MIL NUEVE.- DOY FE.-----

  
LIC. JAIME ARTURO CASAS MADERO  
NOTARIO PÚBLICO NUM. 42



ZACATECAS



COTEJADO



REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DEL ESTADO DE

ZACATECAS

**BOLETA DE INSCRIPCION**

EL ACTO DESCRITO EN EL PRESENTE DOCUMENTO QUEDO INSCRITO EN EL:

FOLIO MERCANTIL ELECTRONICO No.

12139 \* 17

Control Interno      Fecha de Prelación  
2 \* 19 / MAYO / 2009

Antecedentes Registrales:

PRIMER ANTECEDENTE

RFC / No. de Serie:

Denominación

VEKMAK SA DE CV

Afectaciones al:

| Folio ID Acto | Descripción                 | Fecha Registro | Registro |
|---------------|-----------------------------|----------------|----------|
| 12139 17      | M4 Constitución de sociedad | 26-05-2009     | 1        |

Caracteres de Autenticidad de la Inscripción: a9a5d0e51b3d9797edfd5b79ce2c698ea0d671b5

Derechos de Inscripción

|          |          |      |      |
|----------|----------|------|------|
| Fecha    | 19       | MAYO | 2009 |
| Importe  | \$341.50 |      |      |
| Subsidio | \$0.00   |      |      |

Boleta de Pago No.: B4070092

EL CALIFICADOR

301 MA ISABEL GARCIA RODRIGUEZ

REGISTRO PUBLICO  
DE LA PROPIEDAD  
Y DEL COMERCIO  
ESTADO DE ZACATECAS